主題精選：徵收補償發給 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 徵收補償發給完竣及其效果
發布日期: 2017-07-04
內文
各位同學好
高普考即將到來，各位準備許久的考生將要大展拳腳，先預祝各位考運亨通，金榜題名！
首先，老師們已針對歷屆考題趨勢，出一些考猜，請大家要記得去下載來看！次次命中，千萬
把握！→【我要下載】
另外，有幾個重要考題之前專欄與考猜都有，這邊考前特別提醒，建議要準備：
1. 國土計畫法（使用許可v.s.開發許可）
2. 大法官釋字747（許老師6月29日專欄）、大法官釋字742（曾老師1月24日專欄）
3. 市地重劃與區段徵收權利清理、土地處理
4. 權利變換共同負擔
5. 都市更新與危老條例比較
6. 徵收權利主體界定
7. 徵收收回權
8. 土地法§12視為消滅與回復取得
本週專欄則針對土地徵收專題：何謂「徵收補償發給完竣及其效果」再做提醒
• 一、徵收補償發給完竣，指：
• (一) 被徵收人對補償無異議，需用土地人於徵收公告期滿15日內發給土地所有權人「領訖」
（即於土地地價(土地改良物)補償清冊中簽章）
• (二) 被徵收人對補償有異議，額度經復議或行政救濟結果確定之日起3個月內發給土地所有權
人「領訖」（即於土地地價(土地改良物)補償清冊中簽章）

• (三) 未受領（受領遲延、拒絕、不能受領）補償費，直轄市、縣(市)主管機關應於上開補償費
期限屆滿次日起3個月內，將補償「存入」專戶保管
• 二、徵收補償發給完竣效果：
• (一) 被徵收人「喪失」其土地權利（土徵§21）
• (二) 需用土地人「取得」徵收土地之所有權這邊連結釋字743概念按相關法律徵收人民土地而
取得所有權地位，但其使用並不全然與一般所有權人相同（仍應有其公益性及相關義務）
1. 權利：得進入被徵收土地內工作
2. 義務：(1)負有依徵收計畫書所載之目的、期限使
用該土地之義務→收回權 (2)對於妨害徵收土地公
用情事，亦必須循法律途徑加以排除，否則失其正
當性→收回權
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下